

국내외 제품안전 재시험 기회 부여 제도 분석

- `26. 5. 6. [목], 제품시장관리과 인턴 김준서-

□ 조사 배경

- 국가기술표준원 제품안전국은 시중 유해 우려 제품을 직접 구매하여 안전기준 적합 여부를 확인하고 있음.
- 안전기준 부적합 시 사업자에게 재시험 기회를 1회 부여하는 절차를 운영
- 이에 타 부처 및 해외에도 유사한 재시험 기회 부여 제도가 존재하는지 확인 필요
- 제품안전기본법상 일반 규정 여부 및 기관별 운영 현황에 대한 비교 및 정리 필요성 증가

□ 조사 개요

조사 목적	국내외 제품안전 기관의 시판품 부적합 시 재시험 기회 부여 여부 비교 검토
조사 범위	국내 중앙부처 및 해외 제도
검토 기준	관련 법령, 행정규칙, 고시, 운용 요령 및 접근 가능한 공개자료

□ 핵심 요약

○ 국내 기관 비교

기관	법적행정근거	재시험 구조	특징
국가기술표준원	「제품안전관리제도 운용요령」 (행정규칙)	재시험 신청 요건 완화 직권 재시험 가능	신청 요건 완화 및 직권 재시험 가능 사업자 소명기회 상대적으로 보장
식품의약품안전처	「시험 및 검사결과 판정에 관한 규정」	분야별 재시험·재검사 규정 존재	제품군별 판정 체계 중심 일괄적 1회 보장 구조 아님
기후에너지환경부	「안전확인대상생활 화학제품지정 및 안전·표시기준」	재시험 기회 없음	적합 확인 및 표시 기준 관리 중심 재시험권 보장 구조와 상이
소방청	「소방용품 형식승인 및 제품검사 기술기준」	재시험 기회 없음 형식 재신청 방식 운영	형식 재신청 방식으로 운영

○ 해외 기관 비교

국가	주요 기관 및 법령	재시험 구조	특징
일본	소비생활용품제품안전법 (CSPSL)	국표원과 유사 구조	개선 명령 후 개선기간 부여
미국	미국 소비자제품안전위원회 /소비자제품안전법 (CPSC/CPSA)	부분적으로 국표원과 유사	자발적 리콜 협상 중심 협상 과정에서 추가 시험 데이터 소명 가능
EU	일반제품안전규정(GPSR)	법적 보장 없음	기술문서 소명 가능 리콜, 판매 중지, 회수 등 위해 제거 중심

□ 종합 결론

- 국표원은 「제품안전관리제도 운용요령」(행정규칙) 수준에서 재시험을 명시적으로 제도화한 유일한 중앙부처
- 식약처, 기후부는 분야별 재검사 및 재판정 구조가 존재하나, 국표원과 동일한 구조로 보기는 어려움.
- 해외는 대체로 재시험 보장보다는 위해 제거 및 소비자 보호 신속성을 우선시. 하지만 일본의 경우만, 유사 구조 확인

□ 재시험 기회 부여 이유

- 인증 유지 및 사업자 보호의 이유: KC인증 취득에 투자한 사업자가 비귀책 사유로 억울하게 처분받는 것을 방지
- 비귀책 사유 고려: 유통·보관·운송 중 온도, 충격, 변질 등으로 기준 미달이 발생할 수 있어 소명 기회 필요
- 규제 대상 특성: 공산품은 식품, 의약품, 소방용품 대비 즉각적 인명피해 위험이 낮아 소명 기회 부여 가능

별첨: 1. 국내 주요 기관별 재시험 기회 부여 현황

2. 해외 주요 국가별 재시험 기회 부여 현황

별첨 1 국내 주요 기관별 재시험 기회 부여 현황

□ 국가기술표준원

1. 근거

「제품안전관리제도 운용요령」(행정규칙)

2. 운영 구조

- 안전성조사 결과 부적합 판정 사업자 대상 재시험 신청요건 완화
- 사업자 요청이 없는 경우에도 필요 시 직권으로 재시험 실시 가능
- 재시험 통과 시 행정처분 유예/재시험 부적합 시 행정처분 진행
- 행정처분 전 청문 기회 부여 원칙

3. 재시험 부여 논리

- 인증 유지 중인 사업자 보호 논리 기반
- 유통 과정 시료 변질 및 보관 불량 등 비귀책 사유 고려
- 최초 시험 결과에 대한 소명 가능성 및 절차적 수용성 확보 목적
- 제품안전기본법 일반 규정이 아닌 행정규칙 수준에서 운영되는 특례 구조

□ 식품의약품안전처

1. 근거

「시험·검사 결과 판정에 관한 규정」(식약처 훈령)

2. 운영 구조

- 시험·검사결과 판정기준과 재시험·재검사 가능성을 분야별로 규정
- 검체 특성·시험오차 가능성·품목 특성 등을 반영하여 재시험 허용
- 일부 분야는 반복 판정 기준도 포함
- 수입식품 부적합 시 반송·반출·폐기 등의 조치 의무화 (재시험 없음)

3. 국표원과의 차이

- 식약처의 재시험은 개별 품목·규제 체계에 종속된 분야별 재검사 구조
- 시중 유통 공산품 전반에 적용되는 국표원의 일괄적·명시적 재시험과 상이

□ 기후에너지환경부

1. 근거

「안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준」

2. 운영 구조

- 안전확인대상 생활화학제품 43개 품목 대상
- 3년마다 지정 시험·검사기관에서 안전기준 적합 여부 확인 후 기후부에 신고
- 제품 출시 전·후 기준 준수 여부 및 표시 적정성 확보에 초점
- 부적합 시 일반적 재시험 기회를 별도 원칙으로 두고 있다는 근거 확인 어려움

3. 특이사항

- 가습기살균제 사태 이후 위해성 우려 물질에 대해 엄격한 즉시 처분 원칙 강화
- 재시험권 보장보다 적합 확인·기준 준수 관리에 가까운 구조

□ 소방청

1. 근거

「소방용품의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(소방청 고시)」

2. 운영 구조

- 소방용품은 형식승인(제품검사의 2단계 구조로 관리)
- 형식 승인은 제품 설계 구조에 대한 사전 승인, 불합격 시 재신청 방식
- 제품 검사는 형식 승인을 받은 양산품에 대한 검사, 불합격 시 해당 묶음 처분
- 유통 중 시판품 불합격시 재시험 기회 없이 형식 취소 및 판매중지 조치

3. 특이사항

- 재시험 기회를 부여하는 명시적 규정이 없음
- 형식 자체를 다시 신청하는 방식으로 운영
- 소방용품 특성상 위해 발생 시 즉각적 인명피해 가능성이 높아 엄격한 즉시 처분 원칙 적용

별첨 2 해외 주요 국가별 재시험 기회 부여 현황

□ 일본

1. 개요

- 소비생활용품안전법- 경제산업성(METI) 주관

2. 재시험 관련 구조

- 기술기준 부적합 제품에 대해 '개선 명령(改善命令)' 단계를 두어 사업자에게 개선 기간 부여
- 개선 기간 내 기준 충족 시 판매 재개 가능 → 국표원 확인시험 구조와 가장 유사
- 개선 기간 내 미충족 시 판매 금지 명령 → 리콜 명령으로 단계적 진행
- 리콜, 사고 대응자료를 통해 제조·수입업자의 자발적 리콜과 사후 보고 강조

3. 국표원과의 비교

- 일본 = '개선 기간' 개념으로 단계적 처분을 법령에 명시
- 한국(국표원) = '확인시험'이라는 시험 기반 접근을 행정규칙에 명시
- 두 나라 모두 사업자에게 실질적 소명 기회를 부여하는 구조라는 점에서 공통점

□ 미국

1. 개요

1972년 소비자제품안전법(CPSA)에 의해 설립된 독립 연방기관

2. 시장 감시 구조

- 소비자 신고, NEISS(응급실 부상 데이터), 항구 감시 등 다채널 정보 수집
- 중국산 제품이 수입 위반 건수의 75% 이상 차지 (2017년 이후)
- AI 활용 위험 제품 탐지 및 전자상거래 플랫폼 감시 확대 추진 중

3. 재시험 관련

- 법령상 재시험 기회를 강제 보장하는 조항 없음
- 자발적 리콜 협상 방식을 우선
- 협상 과정에서 추가 시험 데이터 제출로 안전성 소명이 사실상 가능

- 사업자가 협력 거부 시 강제 리콜 명령 또는 금지 명령 절차로 전환

4. 평가

- 공식적 재시험 기회 부여가 아닌, 자발적 협력 프레임 안에서 소명 기회가 발생하는 형태
- 법적 강제성보다 업계 협력을 통한 리콜 효율화를 중시하는 미국 규제 문화 반영

□ EU

1. 개요

- 일반제품안전규정(GPSR) 적용
- 비식품 소비자제품 전반 적용 (온라인 판매 포함)
- 제조사·수입자·유통업자 모두 의무 대상

2. 시장 감시 구조

- EU 회원국 시장감시 당국이 유통 제품 검사·조치 권한 행사
- 위험 제품 정보는 'Safety Gate' 시스템을 통해 회원국 간 신속 공유
- 온라인 마켓플레이스도 위험 제품 인지 즉시 당국 보고 의무
- 위험 제품 발견 시 리콜·판매중지·회수·경고 제공 등 위험 제거 조치 중심

3. 재시험 관련

- 법령상 재시험 기회를 명시적으로 보장하는 조항 없음
- 사업자는 기술문서 제출로 적합성 소명 가능
- 위험 수준이 낮고 시정 조치 이행 시 조건부 유통 허용 가능
- 부적합 제품은 원칙적으로 즉시 리콜·회수 의무 부과

4. 평가

- 재시험이 아닌 '기술문서 소명'과 '위험도 비례 조치' 방식
- 국표원의 확인시험 구조와 구별되나, 위험 수준에 따른 탄력적 조치라는 측면에서 실질적 소명 기회는 존재